

0002638-95.2018.8.26.0318

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Fernanda Oliveira Silva

Comarca: Leme

Foro: Foro de Leme

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/06/2022

... R\$ 1.500,00, ao mês, foi processado por tráfico de drogas, quando adolescente praticou ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas e foi internado na Fundação Casa. Negou ter praticado o crime, estava em sua casa. Foi conduzido à delegacia e submetido a reconhecimento.

Nesta toada, analisada a prova amealhada, verifico que não dúvida de que o réu praticou o crime ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Leme

Foro de Leme

Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos 770, Leme-SP - cep 13610-901

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0002638-95.2018.8.26.0318 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0002638-95.2018.8.26.0318

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

IP, BO - 320/2018 - 2º Distrito Policial de Leme, 2350/2018 - 2º Distrito Policial de Leme

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOAO PAULO DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernanda Oliveira Silva

Vistos.

JOÃO PAULO DOS SANTOS foi denunciado porque, no dia 7 de abril de 2018, por volta das 15 horas, na Rua Ângelo Consentino n.º 1.589, Bairro Vila Santa Rita, nesta cidade e comarca de Leme/SP, teria subtraído, para si, um aparelho de telefone celular, marca Motorola, modelo Moto G4 Play, avaliado indiretamente em R\$ 817,00 (fls. 18), pertencente a Julia Carvalho da Silva.

A denúncia foi recebida em 12 de novembro de 2018 (fls. 34), o réu foi citado (fls. 48) e apresentou resposta à acusação (fls. 53).

Durante a instrução foram ouvidas a vítima, testemunhas e, ao final, o réu foi interrogado.

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação do réu, o reconhecimento de Maus Antecedentes, a imposição de regime aberto para início do cumprimento da pena e a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito. A defesa requereu a absolvição por insuficiência

probatória, subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão acusatória é PROCEDENTE.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 03/04), auto de reconhecimento (fls. 05), relatório investigativo (fls. 11/12), nota de compra (fls. 15), auto de avaliação (fls. 20) e prova oral coligida aos autos.

A autoria é certa.

A vítima Julia Carvalho da Silva narrou que voltava do serviço, estava acompanhada de sua mãe, estavam de bicicleta. O aparelho celular estava em seu bolso. O réu retirou o aparelho celular e fugiu. Comentou o fato com uma amiga, ela comentou que um rapaz sempre fazia uso, ela encaminhou fotografia e reconheceu. Avistou o rosto do furtador. Apresentou fotografia na delegacia. Estava embarcada em sua bicicleta. O réu também estava de bicicleta. Sentiu a pessoa puxar o aparelho celular. Correu atrás do furtador. O réu sorriu. O réu era pessoa de pele morena e usava aparelho nos dentes. Reconheceu o furtador pela fotografia encartada a fls. 13.

A testemunha Selemar Natalina Rodrigues Carvalho da Silva afirmou que retornava do trabalho acompanhada de sua filha, estavam de bicicleta, o furtador passou e colocou as mãos no bolso dela. A vítima gritou. O réu riu. Correram atrás do réu, mas não conseguiram detê-lo. Foi informada que o furtador estava na delegacia e foi chamada para reconhecimento. Na delegacia, foi exibida uma capa de aparelho celular, mas o objeto não foi reconhecido por sua filha. O réu estava em uma bicicleta praieira de cor preta.

O réu disse que tem 22 anos, é solteiro, não tem filhos, estudou até 06ª série, é servente de pintor, auferir rendimentos de R\$ 1.500,00, ao mês, foi processado por tráfico de drogas, quando adolescente praticou ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas e foi internado na Fundação Casa. Negou ter praticado o crime, estava em sua casa. Foi conduzido à delegacia e submetido a reconhecimento.

Nesta toada, analisada a prova amealhada, verifico que não há dúvida de que o réu praticou o crime de furto. O réu foi identificado e reconhecido pela vítima (fls. 05), que discorreu, com riqueza de detalhes, acerca da atuação do réu, em consonância com os relatos da testemunha Selemar que presenciou os fatos. Registro que não vislumbro razão para a vítima e testemunha imputarem ao réu a prática do crime.

A versão do réu está desamparada do conjunto probatório, e a Defesa não apresentou nenhuma testemunha que corroborasse, minimamente, sua versão, não tendo se desincumbido do ônus previsto no artigo 156 do CPP.

Assim, demonstrada autoria e materialidade e ausentes causas excludentes da ilicitude ou da culpabilidade, de rigor a responsabilização penal do réu.

Na primeira fase, não há circunstâncias judiciais a serem valoradas negativamente, assim fixo a pena base em 01 ano de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase, observo que o réu contava com menos de 21 anos de idade na data dos fatos, contudo, em atenção à súmula 231 do STJ, que veda a fixação da pena intermediária aquém do mínimo legal, mantenho a pena dimensionada na fase anterior. Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição, torno a pena definitiva em 01 ano de reclusão e pagamento de 10 dias-multa.

Fixo regime aberto para início do cumprimento da pena.

Ausentes informações acerca da capacidade econômica do réu, fixo cada dia multa no valor unitário mínimo.

Presentes os requisitos legais, substituo a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 01 ano.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória e CONDENO o réu JOÃO PAULO DOS SANTOS, como incurso nas sanções do artigo 155, caput, do Código Penal, a pena de 01 ano de reclusão, a ser resgatada no regime fechado, e pagamento de 10 dias multa (valor unitário mínimo). Substituo a pena privativa de liberdade aplicada pela pena restritiva de direitos de prestação de serviços pelo prazo de 01 ano.

Transitado em julgado, expeçam-se ofícios de praxe.

Sentença publicada em audiência, as partes saem intimadas.

Leme, 07 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA